



Resolución Directoral N°00002682025

Tocache, 30 OCT 2025

VISTO, el Memorando N° 1076-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 22 de octubre 2025, que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, contenida en el expediente N° 00249-2017-O-2209-JM-CI-01, a favor de ROCIO EDITH SALAZAR CACERES con DNI N° 33819661, y demás documentos adjuntos, Cincuenta y cinco (55) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 0002687 2025



Que, la accionante **ROCIO EDITH SALAZAR CACERES**, interponen demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial Nº **00249-2017-0-2209-JM-CI-01** ; siendo así, mediante Resolución Nº 06 de fecha 09 de julio de 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvió declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia NULAS las resoluciones: Resolución Jefatural Nº 002347-2016-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 10 de noviembre de 2016, Resolución Jefatural Nº 0014-2017-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 07 de febrero de 2017, Resolución Jefatural Nº 0023852016 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, Resolución Jefatural Nº 00148-2017-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 07 de febrero de 2017 Resolución Directoral Regional Nº 085-2017-GRSM/DRE, de fecha 30 de enero de 2017, Resolución Directoral Regional Nº 0301-2017-GRSM/DRE, de fecha 20 de marzo 2017, Resolución Directoral Regional Nº 094-2017-GRSM/DRE, 30 de enero 2017, Resolución Directoral Regional Nº 0304-2017-GRSM/DRE; de fecha 20 de enero 2017 y ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo, el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Total o íntegra del accionante, asimismo, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que hayan laborado como profesores de aula), debiendo descontarse los montos pagados que han percibido, con el pago de los intereses legales que corresponda, sin costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, generándose la Resolución Nº 09 de fecha 12 de diciembre de 2019, que resuelve CONFIRMAR la sentencia apelada de primera instancia; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución Nº 11 de fecha 6 de agosto de 2021, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache;

Que, con nota informativa Nº **026-2024-GRSM-DRESM/UGEL-T/AJ** de fecha 26 de marzo del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial Nº **00249-2017-0-2209-JM-CI-01**, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Nº 06 de fecha 9 de julio 2019, del expediente judicial Nº **00249-2017-0-2209-JM-CI-01**, y la resolución Nº 11 de fecha 6 de agosto del 2021, del Juzgado Mixto de Tocache;



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 0002687 2025

para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos Judiciales de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, se remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado, el cual asciende el monto de **devengado a Seis mil novecientos noventa con 81/100 soles (S/ 6,990.81)**, intereses legales el monto de **Tres mil quinientos treinta y cuatro con 26/100 soles (S/ 3,534.26)**, asciendo un total de **Diez mil quinientos veinticinco con 08/100 soles (S/ 10,525.08)**, los cuales al 17 de octubre del 2025 han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados e interés legal generados desde la vigencia de la Ley Nº 25212 hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de enero de 2000, fecha de vigencia de la Ley Nº 25212, modificatoria de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, hasta el mes de noviembre del 2012, cuya fuente de información fueron las constancia de pago y boleta de pago, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;



Que, mediante Resolución Directoral Regional Nº 0537-2024-GRSM/DRE de fecha 27 de febrero del 2024, resuelve **RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente Nº 00249-2017-0-2209-JM-CI-01, a favor de **ROCIO EDITH SALAZAR CACERES**, el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración íntegra o Total, asimismo, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, **desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012** (si fuera el caso, que hayan laborado como profesores de aula), debiendo descontarse los montos pagados que han percibido, con el pago de los intereses legales que corresponda, sin costas ni costos; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución Nº 06 de fecha 09 de julio de 2019; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución Nº 11 de fecha 6 de agosto de 2021, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución Nº 06.



Que, es preciso indicar Respecto del pago de intereses, resulta aplicable por extensión lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el fundamento número 24 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 05561-2007-AA/TC: "Más recientemente, este Colegiado ha reafirmado este criterio jurisprudencial al establecer, con carácter de precedente vinculante en la S TC 5430-2006-PA/TC, que el juez constitucional, cuando estime una pretensión atendible en la vía del proceso de amparo, "deberá ordenar el pago de los referidos montos dejados de percibir y los intereses, y de no haberse demandado, de oficio, en aplicación del principio iuria novit curia, se deberá ordenar el pago de dichos conceptos, considerando la naturaleza reparatoria del amparo; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 del Código



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 00026872025

Procesal Constitucional". Este Colegiado considera que este criterio jurisprudencial es también el que se debe aplicar en el trámite de un proceso de cumplimiento. En tal sentido, cuando las instancias judiciales estimen una demanda de cumplimiento, luego de constatar la actuación renuente de la entidad pública con relación al cumplimiento de un acto o una norma, están en la obligación de incluir, por un elemental criterio de justicia, los devengados y los intereses a que hubiera lugar, como consecuencia de la actitud renuente de la entidad emplazada." Que, bajo tal criterio jurisprudencial, debe ordenarse que en ejecución de sentencia se calcule y liquide.

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; por lo que se emite la presente resolución;

De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 004 2019-JUS; Ley N° 32185 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2025"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don **ROCIO EDITH SALAZAR CACERES** con DNI N° 33819661, el pago de reintegro de devengados por concepto de bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de remuneraciones total o integra, más los intereses legales, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00249-2017-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 6 de fecha 9 de julio del 2019, del Juzgado Mixto de Tocache; el monto de **devengado a Seis mil novecientos noventa con 81/100 soles (S/ 6,990.81)**, intereses legales el monto de **Tres mil quinientos treinta y cuatro con 26/100 soles (S/ 3,534.26)**, asciendo un total de **Diez mil quinientos veinticinco con 08/100 soles (S/ 10,525.08)**.

Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes del Calculo	Devengados S/	Intereses legales S/	Total
ROCIO EDITH SALAZAR CACERES	00249-2017-0-2209-JM-CI-01	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, en base de la remuneración TOTAL (integra), mas intereses legales.),	Resoluciones, constancia de pago	S/ 6,990.81	S/ 3,534.26	S/ 10,525.08



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°0002687 2025



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache la presente resolución a la administrada, a la Procuraduría Pública Regional San Martín y Dirección Regional de Educación de San Martín

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLÍQUESE la presente resolución en el Portal Institucional de la de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTORA (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCAHE

RCV/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH